

马斯克 vs. OpenAI

世纪科技诉讼深度报告

从联合创业到对簿公堂 | 从挚友到死敌

2024 - 2026 | 全程记录 | 最终裁决

最终裁决（2026年5月18日）：陪审团一致驳回马斯克全部诉求 -- 马斯克败诉

目 录

- 第一章 背景：一段传奇友谊的破裂
- 第二章 OpenAI 的诞生与使命
- 第三章 马斯克离开 OpenAI (2018)
- 第四章 微软巨额入股与商业转型
- 第五章 诉讼起源：2024年首次起诉
- 第六章 撤诉与二度出击 (2024年8月)
- 第七章 核心指控详述
- 第八章 OpenAI 的反驳立场
- 第九章 三周庭审全程回顾
- 第十章 关键证人与庭审名言
- 第十一章 陪审团裁决深度分析
- 第十二章 各方反应
- 第十三章 深远影响与行业意义
- 第十四章 结语

第一章 背景：一段传奇友谊的破裂

人物简介

埃隆·马斯克 (Elon Musk)
特斯拉、SpaceX、xAI、X 创始人/CEO。曾是 OpenAI 联合创始人及最早期最大资助者，2015-2018年在职。以"拯救人类免受 AI 威胁"自居，个性极度强势，从不掩饰对权力与控制的渴求。

山姆·奥特曼 (Sam Altman)
OpenAI CEO。前 Y Combinator 主席。ChatGPT 的缔造者。将 OpenAI 从15人小团队打造为估值超8500亿美元的 AI 帝国。《时代》杂志誉为"AI 时代最具影响力的人物"。

马斯克与奥特曼的关系，是硅谷最具戏剧性的友谊之一。两人曾是思想上的同路人——都相信通用人工智能 (AGI) 的到来将是人类历史上最危险的时刻，都认为 AI 的开发权不能被少数商业公司垄断。2015年，两人携手创立了 OpenAI——一家承诺永远非营利、永远开放的 AI 研究机构。

裂痕的形成

然而好景不长。随着 OpenAI 羽翼渐丰，马斯克与 Altman 之间的分歧日益加深，主要集中在以下几个维度：

分歧点	马斯克的立场	Altman 的立场
公司控制权	主张担任 CEO 或掌握主导权	认为马斯克权力欲过强，拒绝
商业化路线	坚持完全非营利、代码开源	商业化是维持顶尖研究的必要手段
与微软合作	强烈反对，视为背叛	公司发展关键战略机遇
技术路线	安全优先，稳步推进	激进迭代，追求快速突破
组织架构	永远非营利	引入有限营利子公司

第二章 OpenAI 的诞生与使命

2015年12月，OpenAI 在旧金山正式宣告成立，马斯克、奥尔特曼、格雷格·布罗克曼、伊利亚·苏茨克维等人是核心创始团队。公司的创立宣言在科技界引发广泛共鸣——这是第一次有顶级人才以非营利方式集体投身 AI 安全研究。

OpenAI 创立四大核心承诺（2015年）：

- (1) 以造福全人类为唯一目标，不以股东利益为先
- (2) 研究成果开放共享，不申请专利垄断技术
- (3) 组织架构永远保持非营利，捐款用于 AI 安全研究
- (4) 不与任何商业公司形成排他性绑定关系

马斯克是最早也是最大的捐款人之一。据庭审披露，他在2015年至2018年间向 OpenAI 累计捐款约4400万美元。正是这些捐款，日后成为诉讼的核心争议之一——马斯克认为钱被“挪作他用”，OpenAI 则坚称每一分都用在了合规的 AI 研究上。

马斯克并非单纯的慈善家。他从一开始就对公司战略方向有强烈主张，并在早期积极参与招募顶尖研究人员。他与 Altman 的分工是：Altman 负责运营，马斯克负责资金与外部影响力。

第三章 马斯克离开 OpenAI（2018）

2018年，马斯克宣布辞去 OpenAI

董事会席位。这一决定的真实原因，在诉讼中成为双方各执一词的核心争点。

马斯克版本

他是被迫离开的。Altman 和 Brockman 拒绝给予他足够的控制权。他后来声称，自己当年提出将 OpenAI 并入特斯拉，是为了获得更多算力资源而非个人利益，被拒后无奈出走。

OpenAI 版本

马斯克在2018年主动提议担任 CEO 并将公司并入特斯拉。董事会认为这与非营利使命相悖，予以拒绝。马斯克随后主动出走。OpenAI 认为这次争夺控制权的失败，才是他日后“报复性起诉”的真实动机。

"我离开是因为认为 OpenAI 落后于谷歌 DeepMind 太多，我想全力推进，但他们不愿给我所需的控制权。"

-- 马斯克，庭审证词（2026年5月）

马斯克离开后，于2023年创立了自己的 AI 公司 xAI，旗下拥有 Grok 大模型，与 OpenAI 直接竞争。这一时间线，在庭审中被 OpenAI 律师反复强调，用以证明马斯克的起诉动机是商业竞争而非维护公益。

第四章 微软巨额入股与商业转型

OpenAI 最被马斯克诟病的转变，发生在2019年至2023年间。随着 GPT 系列模型的突破性进展，OpenAI 意识到纯非营利模式无法支撑所需的巨额算力投入（仅 GPT-4 的训练成本就超过1亿美元）。

时间	事件	金额 / 意义
2019年	设立"有限营利"子公司	为接受外部投资铺路，利润上限100倍
2019年	微软首次战略投资	10亿美元，换取云计算合作
2021年	微软追加投资	约20亿美元
2022年11月	ChatGPT 正式发布	两个月突破1亿用户，史上最快
2023年1月	微软大规模战略入股	100亿美元 + 知识产权授权 + 未来利润分成
2023年	xAI 成立	马斯克创立，OpenAI 直接竞争对手
2024年	OpenAI 估值	约1570亿美元
2025年	营利化重组完成	转型为公益公司（PBC）
2026年3月	超级融资轮完成	1220亿美元，估值超8500亿美元

正是2023年微软的百亿美元投资，成了马斯克的最终导火索。他认为将 OpenAI 的知识产权独家授权给微软，彻底违背了当初"技术开放共享"的承诺，也让微软事实上成为了一家非营利机构的最大受益者。

第五章 诉讼起源：2024年首次起诉

2024年2月，马斯克在加州法院提起第一次诉讼，震惊科技界。诉状措辞激烈，称这是"利他主义对抗贪婪的教科书式案例"，OpenAI 已沦为微软的"闭源子公司"。

第一次起诉（2024年2月）核心诉求：

- (1) 强制 OpenAI 恢复开源、非营利运营模式
- (2) 要求法院认定 OpenAI 违反了创始协议
- (3) 追究 Altman 和 Brockman 的个人法律责任
- (4) 要求公开 OpenAI 与微软的完整协议内容

然而，仅仅数周后的2024年6月，马斯克神秘地撤回了诉讼，未作任何正式说明。他在 X 平台发文表示"稍后说明原因"，但始终未兑现。法律观察人士推测，他可能是为了重新整合证据、调整诉讼策略，以便发动更有力的第二轮攻势。

第六章 撤诉与二度出击（2024年8月）

2024年8月，马斯克卷土重来，在加州北区联邦法院重新提起诉讼。其律师 Marc Toberoff（曾代理多起好莱坞著名版权案）声称新版诉状"比之前更具攻击性、更具法律杀伤力"。

第二次起诉新增/升级内容：

- (1) 将微软列为共同被告（指控协助违反受托责任）
- (2) 要求法院判定 OpenAI 是否已达到 AGI 水平（若达到，则现有合同依协议自动失效）
- (3) 索赔金额大幅升至 1340亿美元（"不当得利"返还）
- (4) 追加 RICO 组织犯罪指控（后因证据不足部分撤回）

第七章 核心指控详述

指控类型	具体内容	法律依据
违反合同	背弃创立时非营利承诺，将 OpenAI 变为微软商业工具	合同违约
违反受托义务	Altman、Brockman 优先考虑个人利益，损害非营利使命受托人责任	
不当得利	通过出卖公司使命换取个人财富（股权、期权）	不当得利返还
欺诈	虚假承诺维持非营利路线，骗取马斯克4400万美元捐款	欺诈/虚假陈述
RICO 犯罪	有组织的商业欺诈，涉及多方协同	RICO 法案
微软共谋	微软明知违反使命仍提供资金，构成共谋侵权	协助侵权

马斯克的诉讼团队在策略上选择了"广撒网"——同时提出六项性质各异的法律指控，目的是增加 OpenAI 的应诉成本，并在公众舆论层面持续施压。然而，这种策略也给诉讼时效问题留下了致命隐患。

第八章 OpenAI 的反驳立场

OpenAI 的法律团队（由 WilmerHale 律师事务所主导）构建了一套逻辑严密的防御体系，从五个维度反击马斯克的每项指控：

反驳维度	OpenAI 的核心论点
使命未变	公司从未放弃非营利使命，最终控制权仍在非营利基金会董事会手中。商业化是维持世界级 AI 研究所必需的
无承诺可言	Altman 和 Brockman 从未就公司架构向马斯克做出任何具有法律约束力的个人承诺。
动机不纯	马斯克在创立 xAI（2023年）之后才起诉，时机耐人寻味。律师直接指出："他从来不在乎非营利结构，他在
诉讼时效	马斯克早在2021年就应知晓相关情况，却拖到2024年才起诉，已超法定时效。
捐款善用	马斯克全部捐款均用于合规 AI 研究，有完整财务记录为证。

第九章 三周庭审全程回顾

本案庭审于2026年5月在加州奥克兰联邦法院举行，历时约三周。主审法官冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）经验丰富，曾主审苹果 vs. Epic Games 等重大科技案件。庭审现场座无虚席，全球科技媒体蜂拥而至。

庭审规模之罕见：本次庭审共有六位科技亿万富翁出庭作证，创下美国法律史上罕见纪录。证人包括：马斯克、Altman、Brockman、微软 CEO Satya Nadella，以及 OpenAI 早期核心成员等。

阶段	时间	主要内容
开庭陈述	2026年4月下旬	双方律师向陪审团阐述案件框架与主要论点
马斯克作证	2026年5月初	亲自出庭解释诉讼动机，阐述对使命偏离的看法
Altman 作证	2026年5月	回应指控，坚称使命未变，否认做出个人承诺
Nadella 作证	2026年5月	就微软与 OpenAI 合作关系、投资条款接受盘问
Brockman 作证	2026年5月	就个人承诺问题接受双方律师交叉盘问
结案陈词	2026年5月14日	双方律师发表最终陈述，争夺陪审团认同
陪审团裁决	2026年5月18日	不到两小时，一致裁决马斯克败诉

第十章 关键证人与庭审名言

马斯克庭上证词（节选）

"怀疑有人可能偷你的车，和真正被偷了不是一回事。如果我早知道他们已经"偷走了这家慈善机构"，我早就起诉了。"

-- 马斯克，解释为何2024年才起诉

"我资助 OpenAI，是因为相信它会成为一个安全的、开放的、非营利的 AI 研究机构。它现在既不安全，也不开放，更不是非营利的。"

-- 马斯克，庭审陈述

"如果 GPT-5 已经达到 AGI 水平，那么根据创始协议，OpenAI 与微软的全部合同自动失效。这不是我的主张，这是他们自己签下的协议。"

-- 马斯克律师 Marc Toberoff

OpenAI 律师陈词（节选）

"他从来就不在乎非营利结构。他在乎的是控制权。在他失去控制权之后，他才开始在乎所谓的"使命"。"

-- OpenAI 律师 Sarah Eddy，结案陈词

"陪审团的裁定证实，这场官司不过是一次伪善的竞争对手破坏行动。"

-- OpenAI 律师 William Savitt，裁决后声明

第十一章 陪审团裁决深度分析

裁决结果：马斯克全面败诉 陪审团审议时间：不足两小时
裁决日期：2026年5月18日

裁决的关键法律依据：诉讼时效

陪审团驳回马斯克全部指控的核心理由，并非认定 OpenAI 没有违约，而是认定马斯克的起诉在时间上已经"过期"：

诉讼时效 (Statute of Limitations) 关键认定：

陪审团认定：马斯克早在 2021年 就已知晓或理应知晓诉状中所描述的所有相关行为。然而他直到 2024年 才正式提起诉讼，已超过加州相关民事诉讼的法定时效（通常2-4年）。同理，马斯克对微软"协助违反受托义务"的指控也因同样原因遭到驳回。

这一裁决从技术层面绕开了"OpenAI 是否真正违背了非营利使命"这一核心实质性问题，使其悬而未决。这对 OpenAI 而言是最有利的结果——公司规避了最坏情景，法庭无需就其商业化路线做出正面道德判断。

马斯克在庭上解释为何拖到2024年才起诉：他声称 Altman 多年来持续给予保证，让他相信 OpenAI 仍在正轨；直到2023年微软百亿美元投资落地，他才意识到"慈善机构已被窃取"。但陪审团显然未被说服——OpenAI 的商业化轨迹早在2019年就已清晰可见，2021年更在业界广泛讨论，马斯克不可能毫不知情。

第十二章 各方反应

各方	裁决后反应
OpenAI 官方	"欢迎裁决。公司使命从未改变，将继续全力推进安全 AI 研究。"
OpenAI 律师 Savitt	"这场官司是对竞争对手的伪善打压行动，陪审团给出了清晰答复。"
微软	"欢迎陪审团以诉讼时效驳回全部指控。我们对与 OpenAI 的合作充满信心。"
Wedbush 分析师	"最坏情景已被排除。OpenAI 现在可以专注 IPO，不再受法律阴云干扰。"
马斯克方面	暂无回应。（截至裁决当日）马斯克在 X 平台保持沉默。
科技媒体	普遍解读为 Altman 的重大胜利，但不排除马斯克发动新一轮法律或监管攻势。
AI 安全社区	对裁决结果分歧——有人认为 OpenAI 商业化的道德问题仍未解决。

第十三章 深远影响与行业意义

对 OpenAI 的影响

裁决为 OpenAI 扫清了最大的法律障碍，为其冲击史上最大规模科技 IPO 之一铺平道路。

OpenAI 现状快照 (2026年5月) :

估值：超过 8,500 亿美元 | 最新融资：1,220 亿美元 (2026年3月)

主要竞争对手：Anthropic、Google DeepMind、xAI、Meta AI

微软合作累计营收：约 95 亿美元 (截至2025年3月)

正在筹备 IPO，预计将是史上最大科技股上市之一

对马斯克与 xAI 的影响

马斯克的败诉不仅是法律上的失利，也让外界对其起诉动机的质疑更加坚定。xAI

目前估值约500亿美元，旗下 Grok 大模型在产品成熟度和市场份额上仍落后于 OpenAI。分析人士认为，马斯克不太可能就此罢手，可能寻找其他法律角度重新出击，或转而通过监管机构（如 FTC）施压。

对整个 AI 行业的意义

这场诉讼提出了 AI 时代一个根本性的问题，且至今仍未被正面回答：当一家以"造福人类"为宗旨创立的 AI 机构走向商业化，其使命是否就此终结？法律的局限性在此案中暴露无遗——诉讼时效的技术性裁决，回避了这一深层的道德与法律争议。

"这个案件提出的核心问题，不是马斯克赢了还是输了，而是：当 AI 的能力超越人类想象时，谁来决定它为谁服务？"

-- 科技伦理学者评析

维度	马斯克的影响	OpenAI 的影响
法律层面	全面败诉，诉讼时效致命伤	规避最坏情景，商业化路线无需接受法庭审判
商业层面	xAI 受到"恶意竞争"标签影响	IPO 障碍清除，估值创新高
公众形象	被塑造为"输家"与"嫉妒者"	Altman 地位进一步巩固
行业影响	引发 AI 公司治理结构广泛讨论	非营利转商业路径获得事实上认可
后续风险	可能发动新一轮法律或监管攻势	仍面临 AGI 定义争议与监管压力

第十四章 结语

马斯克与 OpenAI 的这场官司，表面上是一起商业纠纷，实质上是硅谷两种 AI 发展哲学的正面冲突：一种认为 AI 的力量过于危险，必须去中心化、开放共享；另一种认为，只有集中资源、引入商业机制，才能实现真正的技术突破并确保安全。

两种哲学都有其合理性，也都有其危险性。马斯克的败诉，并不意味着他的担忧是错的；Altman 的胜诉，也不意味着 OpenAI 的路线就此无懈可击。

这场官司留给世人的悬而未决的根本问题：

- (1) AI 公司对人类的承诺，是否应该有法律约束力？
- (2) 当商业利益与公共使命冲突时，谁来裁判？
- (3) 非营利的壳子，能装得下万亿规模的商业野心吗？
- (4) OpenAI 是否真的达到了 AGI？如果是，现行合同体系是否应该失效？
- (5) 谁应该控制可能改变人类命运的 AI 技术？

案件关键数据总结：

首次起诉：2024年2月 | 二次起诉：2024年8月 | 裁决日期：2026年5月18日

庭审时长：约三周 | 陪审团审议时间：不足两小时

裁决理由：超过法定诉讼时效 | 索赔金额：最高1340亿美元（未获支持）

出庭亿万富翁：6人（含马斯克、Altman、Brockman、Nadella 等）

OpenAI 当前估值：超过 8,500 亿美元

本报告根据 CNBC、CNN、NBC News、CBS News、彭博社等主流媒体公开报道及庭审记录整理编写。生成日期：2026年5月18日